

【별표1의5】

군 어린이집 취업규칙 표준안(제20조 관련)

취업규칙

○○○○ 군 어린이집

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 이 규칙은 0000 군 어린이집(이하"어린이집"이라 한다)의 교직원 채용, 교직원이 준수해야 할 복무상의 규율 및 근로조건에 관한 사항을 정함으로써 어린이집의 발전과 교직원의 생활 향상에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(적용 범위) 어린이집에 근무하는 교직원의 복무 및 근로조건에 관한 제반사항은 별도의 정함이 없는 한 이 규칙이 정하는 바에 의한다. 단, 단시간교직원(시간제, 일용 등)에게도 적용될 수 있는 사항은 동 규칙을 준용할 수 있다.

제3조(교직원의 정의) 이 규칙에서 교직원이라 함은 어린이집에 채용되어 근로계약을 체결하여 근무하는 자를 말한다.

제 2 장 채용 및 근로계약

제4조(채용 기회) 군 어린이집은 교직원의 채용에 있어서 합리적인 이유 없이 성별, 연령, 신앙, 사회적 신분, 출신지역, 출신학교, 혼인·임신 등에 의한 차등을 두지 않는다.

제5조(채용 기준) 교직원의 채용을 위한 채용기준은 「영유아보육법」에 따르며, 법령에서 정해지지 않은 경우 본 규칙 제 24조의 인사위원회에서 정한다.

제6조(채용 원칙 및 절차) ① 교직원의 채용은 공개채용을 원칙으로 하며, 채용 시 전형은 서류심사, 필기시험, 면접시험, 인성검사, 신체검사 등으로 구분하여 이를 단계적으로 실시한다. 다만, 필요한 경우 실기시험을 추가할 수 있으며, 각 단계별 전형의 일부를 생략할 수 있다.

② 면접위원은 3인 이상으로 하고, 군 어린이집 관계관은 면접위원으로 참여할 수 있다.

③ 예비합격자를 선정하여야 한다.

제7조(채용 결격) 다음 각 호에 해당하는 자는 교직원으로 채용하지 아니하며 채용된 후라도 즉시 근로계약을 해지한다.

1. 미성년자·피성년후견인 또는 피한정후견인
2. 파산자로서 복권되지 아니한 자
3. 금고이상의 형을 받고 그 집행이 종료되거나 또는 그 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년을 경과하지 아니한 자
4. 금고이상의 형을 받고 그 집행유예의 기간이 완료된 날로부터 2년을 경과하지 아니한 자
5. 법원의 판결 또는 다른 법원에 의하여 자격이 상실 또는 정지된 자
6. 경력 또는 학력, 기타 이력사항을 허위로 작성하여 채용된 자
7. 법령에 의하여 공민권이 정지 또는 박탈된 자
8. 「영유아보육법」 제20조에 따른 결격사유에 해당하는 자

제8조(채용 취소) 다음 각 호에 해당하는 자는 즉시 채용을 취소할 수 있다.

1. 수습기간 중 그 성적이 불량하거나 소질이 적합하지 않거나 건강상태가 좋지 않다고 판단되는 자
2. 채용 시 정당한 사유 없이 인사 관계 서류 제출을 기피하는 자
3. 허위의 사실로서 채용된 자

제9조(채용 시의 제출서류) ① 어린이집에 입사를 지원하는 자는 다음 각 호의 서류를 제출하여야 한다.

1. 이력서 1통(이력서에는 학력 및 1개월 이상의 경력을 빠짐없이 기록하여야 한다)
2. 자기소개서 1통

② 채용이 확정된 자는 다음 각 호의 서류를 제출하여야 한다.

1. 최종학교 졸업증명서 1통
2. 성적증명서 1통
3. 자격을 증명하는 서류 1통
4. 주민등록등본 1통
5. 채용신체검사서 1통
6. 경력증명서 1통(경력자에 한한다)

7. 병역관계 증명서(남자)
8. 기타 임용에 필요한 서류

제10조(연봉근로계약) ① 어린이집은 채용이 확정된 자와 서면으로 연봉근로계약을 체결하고, 해당자에게 연봉근로계약서 1부를 내어 준다.

② 어린이집은 연봉근로계약 체결 시 교직원에게 임금, 소정근로시간, 휴일, 연차유급 휴가, 취업의 장소와 종사하여야 할 업무에 관한 사항을 명확히 제시한다.

③ 어린이집은 제2항의 내용 중 임금의 구성항목·계산방법·지급방법·소정근로시간, 휴일, 연차유급휴가에 관한 사항을 서면으로 명확히 제시한다.

④ 어린이집은 근로계약 체결 시 제2항이 적시된 취업규칙을 제시하거나 교부함으로써 제2항의 명시 및 제3항의 서면 명시를 대신할 수 있다.

제11조(수습기간) ① 신규로 채용된 자는 최초로 근무를 개시한 날로부터 3개월간의 수습기간을 둘 수 있다. 단, 경력이 있는 자로서 수습기간을 두지 않아도 된다고 판단되는 경우에는 예외로 할 수 있다.

② 제1항의 수습기간은 근속년수에 포함한다.

③ 수습기간 중인 교직원은 월 급여의 100분의 90을 지급한다. 다만, 경력 등을 고려하여 급여액은 조정할 수 있다.

제 3 장 복 무

제12조(신의성실 의무) 교직원은 이 규칙이 정한 업무상 정당한 명령을 성실히 준수할 의무를 가진다. 다만, 그 명령이 부당하다고 생각할 경우에는 의견을 제시할 수 있다.

제13조(신상이동의 보고) 교직원은 거주지의 보고 등 신상의 변동이 있을 경우에는 지체 없이 이를 원장에게 보고해야 한다.

제14조(업무상 비밀준수) 교직원은 재직 중은 물론, 퇴직 후라도 업무상 지득한 비밀을 누설해서는 안 된다. 만일 이를 위반하여 어린이집에 손해를 끼친 경우에는 손해배상을 청구할 수 있다.

제15조(복무규율) 교직원은 업무를 수행함에 있어서 다음 각 호의 사항을 엄수하여야 한다.

1. 항상 명랑하고 활달한 태도로써 직무를 수행하고 운영이념의 구현과 어린이집의 목적 달성 및 운영원칙의 준수에 적극 협력한다.
2. 전력을 다하여 맡은 바 직무를 능률적으로 성실하게 수행하고, 단체생활에 필요한 질서와 규율을 엄수한다.
3. 항상 자기 직무에 대하여 충분한 자각과 책임을 가지고 필요한 지식과 교양의 습득에 적극 노력한다.
4. 공사의 분별을 명확히 하고 항상 상대방의 인격을 존중하고 예의와 우애를 지킨다.
5. 항상 시간과 규율을 엄수, 존중하고 직무를 신중, 신속, 정확히 처리한다.
6. 어린이집의 신용을 훼손하거나 명예를 오손하는 언동을 하지 않는다.
7. 직무상의 권한을 남용하여 사리를 취하지 않는다.
8. 원장의 허가없이 근무시간 중에 집회, 기타 업무에 관계없는 일을 하지 않는다.
9. 개인을 위해 어린이집의 명칭, 물건을 사용하지 않는다.
10. 어린이집 시설을 애호하고 자재, 소모품, 기타물품을 절약하여 사용한다.
11. 어린이집의 청결, 정돈 및 도난, 재해방지를 비롯한 제반 안전보전에 적극 협력한다.
12. 원장의 허가 없이 타 어린이집(직중)의 업무에 종사할 수 없다.

제16조(출근) 교직원은 업무시작 시각 전까지 출근하여 업무에 임할 준비를 하여 어린이집이 정상적으로 운영될 수 있도록 하여야 한다.

제17조(결근) 교직원이 질병이나 그 밖의 부득이한 사유로 결근하고자 할 경우에는 사전에 원장의 승인을 받아야 한다. 다만, 불가피한 사유로 사전에 승인을 받을 수 없는 경우에는 그 사유를 구두로 연락한 다음 사후 승인을 받아야 하며 정당한 이유 없이 이러한 절차를 이행하지 아니한 경우 무단결근을 한 것으로 본다.

제18조(조퇴) 교직원이 근무시간 중 상병이나 기타의 사유로 조퇴할 때에는 원장의 승인을 받아야 한다. 단, 조퇴시간은

2시간이내로 하며 근무시간에 산입하지 않는다.

- 제19조(외출)** ① 업무상 또는 긴급히 부득이한 사유로 근무시간 중 외출 하고자 할 경우에는 원장의 허가를 얻어 소정의 외출을 실시할 수 있다.
② 외출시간은 근무시간에 산입하지 않는다.

제20조(지각) 교직원이 시업시간을 지나 출근할 경우에는 지각으로 한다. 단, 부득이한 사유로 지각하여 원장이 이유가 있다고 인정할 경우에는 예외로 하며, 지각한 시간은 근무시간에 산입하지 않는다.

제21조(이석) 교직원이 근무시간 중 근무 장소를 이탈해야할 경우에는 반드시 원장의 허가를 얻어야 한다.

제22조(잔류의 제한) 교직원이 근무시간 종료 후 어린이집 내에 잔류하고자 하는 경우에는 사전에 원장의 승인을 받아야 한다. 원장의 사전 승인을 받지 않고 잔류하는 경우와 개인적 업무를 목적으로 잔류하는 경우에는 어린이집에 잔류하였더라도 본 규칙 제52조의 시간외근로로 인정하지 않는다.

- 제23조(출장)** ① 교직원이 출장하고자 할 때에는 소정의 절차에 의한 출장명령을 받아야 한다.
② 출장 용무의 변경으로 출장지 또는 출장 일수에 변경을 가져올 필요가 있을 때에는 반드시 사전에 원장의 승인을 받아야 한다. 다만, 부득이한 사유로 사전 승인을 받을 수 없는 경우에는 귀임 즉시 사후 승인을 받아야 한다.
③ 출장한 교직원은 귀임 후 2일 이내에 출장 보고서를 제출하여야 한다. 단, 기밀에 속하는 사항 또는 간단한 사항은 구두로 보고할 수 있다.

제 4 장 인 사

제 1 절 채 용

제24조(설치) 어린이집 교직원의 인사관리에 적정을 기하기 위하여 인사위원회(이하 "위원회")를 둘 수 있다. 인사위원회를 두지 않는 경우에는 군부대와 협의하여 정한다.

- 제25조(구성)** ① 위원회는 3인 이상의 위원으로 구성한다.
② 위원장은 원장이 된다.
③ 위원은 보육교직원, 보육 관련 전문가, 학부모 대표, 군 어린이집 관계관 등으로 구성한다.

- 제26조(위원회의 기능)** 위원회는 다음 각 호의 사항을 의결한다.
1. 교직원의 채용, 승진, 강임, 직위해제 및 직권면직에 관한 사항
2. 교직원의 포상 및 징계에 관한 사항
3. 직원의 소청 및 고충처리에 관한 사항
4. 그 밖에 교직원의 인사에 관하여 위원회의 의결이 필요한 사항

- 제27조(위원회 소집 및 운영)** ① 위원회는 본 규칙 제26조의 의결사항이 있을 경우 위원장이 소집한다.
② 위원장은 회의를 소집하고자 하는 경우 원칙적으로 회의 개최 7일전에 회의일시, 장소, 의제 등을 각 위원에게 통보한다.
③ 위원회는 재적위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 다만, 징계에 관한 사항은 재적위원 3분의 2이상의 찬성으로 의결한다.
④ 위원장은 표결권을 가지며 가부동수일 때에는 결정권을 가진다.
⑤ 위원회의 회의는 공개하지 아니하며 회의내용과 관련된 사항은 누설하여서는 아니 된다. 다만, 위원회의 의결로 공개할 수 있다.
⑥ 위원회의 운영방법 등 기타 필요한 사항에 대하여는 별도의 규정으로 정할 수 있다.

제28조(회의의 비공개와 누설금지) 위원회의 회의는 공개하지 아니하며, 참가자는 발표된 것을 제외하고는 그 내용을 누설하여서는 아니 된다.

제 2 절 근무평가

제29조(평가대상) ① 교직원의 공정한 인사관리를 위하여 근무평가를 실시한다.

② 근무평가 대상은 교사 전원을 대상으로 한다.

제30조(평가시기) 매년 1회 실시한다.

제31조(평가방법) ① 근무평가는 교사의 근무역량 및 업무태도 등을 평가한다.

② 원장은 근무평가 결과를 승진, 포상, 보직관리 등 각종 인사관리에 반영한다.

제 3 절 휴직 및 복직

제32조(휴직사유) 어린이집은 다음 각 호에 해당하는 사유로 교직원이 휴직원을 제출하는 경우 기간을 정하여 휴직을 승인할 수 있다. 이 경우 제5호의 휴직 외에는 무급을 원칙으로 한다.

1. 직무상 상병으로 4일 이상 계속 근무하지 못할 때
2. 직무 외 상병으로 4일 이상 계속 근무하지 못할 때(단, 이 경우 본 규칙 제00조 병가 규정을 따른다)
3. 질병에 의하여 입영하거나 군소집에 의하여 1개월 이상 계속 근무하지 못할 때
4. 난치의 질병 또는 전염성 질병환자로 판명 되었을 때
5. 부득이한 사유로 인하여 어린이집의 정상적인 운영이 어렵거나 불가능하다고 판단될 때

제33조(육아휴직) ① 어린이집은 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀(입양한 자녀를 포함한다)를 가진 교직원이 그 영유아의 양육을 위하여 육아휴직을 청구하는 경우에는 이를 허용한다. 다만, 계속근로기간이 6개월 미만인 경우에는 허용하지 않을 수 있다.

② 육아휴직 기간은 1년 이내로 한다.

③ 어린이집은 육아휴직을 이유로 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하지 않으며 특히 육아휴직기간에는 해고하지 아니한다.

④ 담임교사가 학기 중 육아휴직을 신청하고자 하는 경우 영유아의 안정적 애착관계 형성(낮가림 등 정서적 불안 해소)을 위해 해당 학기 시작일로부터 육아휴직 시작일까지는 담임교사로 근무할 수 없으며, 이 경우 비담임교사로 변경된다. 다만 어린이집 사정상 부득이하게 담임교사로 근무하여야 하는 경우에는 담임교사로 근무할 수 있다.

⑤ 어린이집은 교직원이 육아휴직을 사용할 경우 고용보험법령이 정하는 육아휴직급여를 받을 수 있도록 증빙서류를 제공하는 등 적극 협조한다.

제34조(배우자 출산휴가) ① 남자 교직원이 배우자의 출산을 이유로 휴가를 청구하는 경우에 10일의 휴가를 주어야 한다. 이 경우 사용한 휴가기간은 유급으로 한다.

② 제1항에 따른 휴가는 교직원의 배우자가 출산한 날부터 90일이 지나면 청구할 수 없다.

③ 배우자 출산휴가는 1회에 한정하여 나누어 사용할 수 있다.

④ 어린이집은 배우자 출산휴가를 이유로 해고하거나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

제35조(난임치료휴가) ① 어린이집은 교직원이 인공수정 또는 체외수정 등 난임치료를 받기 위하여 휴가(이하 "난임치료휴가"라 한다)를 청구하는 경우에 연간 3일 이내의 휴가를 주어야 하며, 이 경우 최초 1일은 유급으로 한다. 다만, 교직원이 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 정상적인 어린이집 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우에는 교직원과 협의하여 그 시기를 변경할 수 있다.

② 어린이집은 난임치료휴가를 이유로 해고, 징계 등 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

③ 난임치료휴가를 신청하려는 교직원은 난임치료휴가를 사용하려는 날, 난임치료휴가 신청 연월일 등에 대한 사항을 적은 문서를 원장에게 제출해야 하며, 원장은 난임치료휴가를 신청한 근로자에게 난임치료를 받을 사실을 증명할 수 있는 서류의 제출을 요구할 수 있다.

제36조(육아기 근로시간 단축) ① 어린이집은 교직원이 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 근로시간의 단축(이하 "육아기 근로시간 단축"이라 한다)을 신청하는 경우에 이를 허용하여야 한다. 다만, 대체인력 채용이 불가능한 경우, 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우 등 남녀고용평등법 시행령이 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 어린이집이 육아기 근로시간 단축을 허용하지 아니하는 경우에는 해당 교직원에게 그 사유를 서면으로 통보하고 육아휴직을 사용하게 하거나 출근 및 퇴근 시간 조정 등 다른 조치를 통하여 지원할 수 있는지를 해당 교직원과 협의하여야 한다.

③ 어린이집이 해당 교직원에게 육아기 근로시간 단축을 허용하는 경우 단축 후 근로 시간은 주당 15시간 이상이어야 하고 35시간을 넘어서는 아니 된다.

④ 육아기 근로시간 단축의 기간은 1년 이내로 한다. 다만, 육아휴직을 신청할 수 있는 교직원이 제33조에 따른 육아휴직 기간 중 사용하지 아니한 기간이 있으면 그 기간을 가산한 기간 이내로 한다.

⑤ 어린이집은 교직원이 육아기 근로시간 단축을 사용할 경우 고용보험법령이 정하는 육아기 근로시간 단축 급여를 받을 수 있도록 증빙서류를 제공하는 등 적극 협조한다.

제37조(육아기 근로시간 단축 중 근로조건 등) ① 어린이집은 본 규칙 제36조에 따라 육아기 근로시간 단축을 하고 있는 교직원에 대하여 근로시간에 비례하여 적용하는 경우 외에는 육아기 근로시간 단축을 이유로 그 근로조건을 불리하게 하여서는 아니 된다.

② 본 규칙 제41조에 따라 육아기 근로시간 단축을 한 교직원의 근로조건(육아기근로시간 단축 후 근로시간을 포함한 다)은 어린이집과 그 교직원 간에 서면으로 정한다.

③ 어린이집은 본 규칙 제41조에 따라 육아기 근로시간 단축을 하고 있는 교직원에게 단축된 근로시간 외에 연장근로를 요구할 수 없다. 다만, 그 교직원이 명시적으로 청구하는 경우에는 어린이집은 주 12시간 이내에서 연장근로를 시킬 수 있다.

④ 육아기 근로시간 단축을 한 교직원에 대하여 「근로기준법」 제2조 제6호에 따른 평균 임금을 산정하는 경우에는 그 교직원의 육아기 근로시간 단축 기간을 평균임금 산정기간에서 제외 한다.

제38조(육아휴직과 육아기 근로시간 단축의 사용형태) ① 교직원은 육아휴직을 1회에 한정하여 나누어 사용할 수 있다.

② 교직원은 육아기 근로시간 단축을 나누어 사용할 수 있다. 이 경우 나누어 사용하는 1회의 기간은 3개월(근로계약기간의 만료로 3개월 이상 근로시간 단축을 사용할 수 없는 기간제 근로자에 대해서는 남은 근로계약기간을 말한다) 이상이 되어야 한다.

제39조(근로자의 가족 돌봄 등을 위한 지원) ① 어린이집은 교직원이 조부모, 부모, 배우자, 배우자의 부모, 자녀 또는 손자녀(이하 "가족"이라 한다)의 질병, 사고, 노령으로 인하여 그 가족을 돌보기 위한 휴직 (이하 "가족돌봄휴직"이라 한다)을 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다. 다만, 대체인력 채용이 불가능한 경우, 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우, 본인 외에도 조부모의 직계비속 또는 손자녀의 직계존속이 있는 경우 등 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 시행령」으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 어린이집은 교직원이 가족(조부모 또는 손자녀의 경우 교직원 본인 외에도 직계비속 또는 직계존속이 있는 등 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 시행령」으로 정하는 경우는 제외한다)의 질병, 사고, 노령 또는 자녀의 양육으로 인하여 긴급하게 그 가족을 돌보기 위한 휴가(이하 "가족돌봄휴가"라 한다)를 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다. 다만, 교직원이 청구한 시기에 가족돌봄휴가를 주는 것이 정상적인 어린이집 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우에는 교직원과 협의하여 그 시기를 변경할 수 있다.

③ 제1항 단서에 따라 가족돌봄휴직을 허용하지 아니하는 경우에는 해당 교직원에게 그 사유를 서면으로 통보하고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 하도록 노력하여야 한다.

1. 업무를 시작하고 마치는 시간 조정
2. 연장근로의 제한
3. 근로시간의 단축, 탄력적 운영 등 근로시간의 조정
4. 그 밖에 어린이집 사정에 맞는 지원조치

④ 가족돌봄휴직 및 가족돌봄휴가의 사용기간과 분할횟수 등은 다음 각 호에 따른다.

1. 가족돌봄휴직 기간은 연간 최장 90일로 하며, 이를 나누어 사용할 수 있을 것. 이 경우 나누어 사용하는 1회의 기간은 30일 이상이 되어야 한다.

2. 가족돌봄휴가 기간은 연간 최장 10일[제3호에 따라 가족돌봄휴가 기간이 연장되는 경우 20일(「한부모가족지원법」 제4조제1호의 모 또는 부에 해당하는 근로자의 경우 25일) 이내]로 하며, 일단위로 사용할 수 있을 것. 다만, 가족돌봄휴가 기간은 가족돌봄휴직 기간에 포함된다.

3. 고용노동부장관은 감염병의 확산 등을 원인으로 「재난 및 안전관리 기본법」 제38조에 따른 심각단계의 위기경보가 발령되거나, 이에 준하는 대규모 재난이 발생한 경우로서 근로자에게 가족을 돌보기 위한 특별한 조치가 필요하다고 인정되는 경우 「고용정책 기본법」 제10조에 따른 고용정책심의회 의 심의를 거쳐 가족돌봄휴가 기간을 연간 10일(「한부모가족지원법」 제4조제1호에 따른 모 또는 부에 해당하는 근로자의 경우 15일)의 범위에서 연장할 수 있을 것. 이 경우 고

용노동부장관은 지체 없이 기간 및 사유 등을 고시하여야 한다.

⑤ 제4항제3호에 따라 연장된 가족돌봄휴가는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에만 사용할 수 있다.

1. 감염병 확산을 사유로 「재난 및 안전관리 기본법」 제38조에 따른 심각단계의 위기경보가 발령된 경우로서 가족이 위기경보가 발령된 원인이 되는 감염병의 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조제13호부터 제15호까지의 감염병환자, 감염병의사환자, 병원체보유자인 경우 또는 같은 법 제2조제15호의2의 감염병의심자 중 유증상자 등으로 분류되어 돌봄이 필요한 경우

2. 자녀가 소속된 「초·중등교육법」 제2조의 학교, 「유아교육법」 제2조제2호의 유치원 또는 「영유아보육법」 제2조제3호의 어린이집(이하 이 조에서 "학교등"이라 한다)에 대한 「초·중등교육법」 제64조에 따른 휴업명령 또는 휴교처분, 「유아교육법」 제31조에 따른 휴업 또는 휴원 명령이나 「영유아보육법」 제43조의2에 따른 휴원명령으로 자녀의 돌봄이 필요한 경우

3. 자녀가 제1호에 따른 감염병으로 인하여 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제42조제2항제1호에 따른 자가(自家) 격리 대상이 되거나 학교등에서 등교 또는 등원 중지 조치를 받아 돌봄이 필요한 경우

4. 그 밖에 근로자의 가족돌봄에 관하여 고용노동부장관이 정하는 사유에 해당하는 경우

⑥ 어린이집은 가족돌봄휴직을 이유로 해당 교직원을 해고하거나 근로조건을 악화시키는 등 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

⑦ 가족돌봄휴직 및 가족돌봄휴가 기간은 근속기간에 포함한다. 다만, 「근로기준법」 제2조 제1항 제6호에 따른 평균임금 산정기간에서는 제외한다.

⑧ 어린이집은 소속 교직원이 건전하게 직장가 가정을 유지하는 데에 도움이 될 수 있도록 필요한 심리상담 서비스를 제공하도록 노력하여야 한다.

제40조(가족돌봄 등을 위한 근로시간 단축) ① 어린이집은 교직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 근로시간의 단축을 신청하는 경우에 이를 허용하여야 한다. 다만, 대체인력 채용이 불가능한 경우, 정상적인 사업 운영에 중대한 지장을 초래하는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 교직원이 가족의 질병, 사고, 노령으로 인하여 그 가족을 돌보기 위한 경우
2. 교직원 자신의 질병이나 사고로 인한 부상 등의 사유로 자신의 건강을 돌보기 위한 경우
3. 55세 이상의 교직원이 은퇴를 준비하기 위한 경우
4. 교직원의 학업을 위한 경우

② 제1항 단서에 따라 어린이집이 근로시간 단축을 허용하지 아니하는 경우에는 해당 교직원에게 그 사유를 서면으로 통보하고 휴직을 사용하게 하거나 그 밖의 조치를 통하여 지원할 수 있는지를 해당 교직원과 협의하여야 한다.

③ 어린이집이 제1항에 따라 해당 교직원에게 근로시간 단축을 허용하는 경우 단축 후 근로시간은 주당 15시간 이상이어야 하고 30시간을 넘어서는 아니 된다.

④ 근로시간 단축의 기간은 1년 이내로 한다. 다만, 제1항 제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 교직원은 합리적 이유가 있는 경우에 추가로 2년의 범위 안에서 근로시간 단축의 기간을 연장할 수 있다.

⑤ 어린이집은 근로시간 단축을 이유로 해당 교직원에게 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

⑥ 어린이집은 교직원의 근로시간 단축기간이 끝난 후에 그 교직원을 근로시간 단축 전과 같은 업무 또는 같은 수준의 임금을 지급하는 직무에 복귀시켜야 한다.

제40조의2(가족돌봄 등을 위한 근로시간 단축 중 근로조건 등) ① 어린이집은 제40조에 따라 근로시간 단축을 하고 있는 교직원에게 근로시간에 비례하여 적용하는 경우 외에는 가족돌봄 등을 위한 근로시간 단축을 이유로 그 근로조건을 불리하게 하여서는 아니 된다.

② 제40조에 따라 근로시간 단축을 한 교직원의 근로조건(근로시간 단축 후 근로시간을 포함한다)은 어린이집과 그 교직원 간에 서면으로 정한다.

③ 어린이집은 제40조에 따라 근로시간 단축을 하고 있는 교직원에게 단축된 근로시간 외에 연장근로를 요구할 수 없다. 다만, 그 교직원이 명시적으로 청구하는 경우에는 어린이집은 주 12시간 이내에서 연장근로를 시킬 수 있다.

④ 근로시간 단축을 한 교직원에 대하여 「근로기준법」 제2조 제6호에 따른 평균임금을 산정하는 경우에는 그 교직원의 근로시간 단축 기간을 평균임금 산정기간에서 제외한다.

제41조(휴직기간) 교직원의 휴직기간은 3개월 이내로 하고 그 기간 내에 휴직사유가 해소되지 않으면 그 사유에 대해 증빙서류를 첨부하여 연장승인을 받아야 하며, 그렇지 않은 경우에는 자연 해직된 것으로 본다.

제42조(휴직기간과 재직년수) 휴직기간은 이를 재직년수에 산입한다.

제43조(휴직자 의무) 휴직의 명을 받은 자는 다음 각 호를 준수하여야 한다.

1. 휴직기간 중에도 어린이집의 제 규칙을 준수하여야 한다.
2. 휴직 중 거주지, 신분관계의 변동이 발생할 경우 즉시 어린이집에 신고하여야 한다.
3. 휴직 중 타직무에 종사할 수 없다. 어린이집의 허가 없이 타 직무에 종사할 경우 즉시 휴직을 취소할 수 있다.

제44조(복직) ① 휴직의 명을 받은 자는 휴직기간 만료일 7일전까지 복직원을 어린이집에 제출하여야 한다.

② 교직원은 부득이한 사유가 있는 경우 승인을 얻어 휴직기간을 연장할 수 있다. 다만, 휴직기간의 연장은 인사자문위원회의 의견을 들어 어린이집 원장이 결정한다.

③ 어린이집은 휴직중인 교직원으로부터 복직원을 제출 받은 경우에는 최대한 빠른 시일 내에 휴직 전의 직무에 복직시키도록 노력한다.

④ 교사가 학기 중 복직하는 경우 영유아의 안정적 애착관계 형성(낮가림 등 정서적 불안 해소)을 위해 복직일로부터 다음 학기 시작일까지는 담임교사로 근무할 수 없으며, 이 경우 비담임교사로 복직한다. 다만 어린이집 사정상 부득이 담임교사로 근무하여야 하는 경우에는 담임교사로 복직할 수 있다.

⑤ 휴직의 명을 받은 자가 휴직기간이 경과한 후 7일 이내에 복직원을 제출하지 않을 때에는 퇴직한 것으로 본다.

⑥ 건강을 사유로 휴직한 자가 복직하고자 할 경우에는 건강진단서를 첨부하여야 한다.

제 5 장 근로조건

제 1 절 근로시간과 휴게시간

제45조(근무형태) 근무형태는 주간근무를 원칙으로 하며, 원장은 필요한 경우 당사자와 합의에 의해 개인별 출퇴근 시간을 조정할 수 있다.

제46조(근로시간과 휴게시간) ① 교직원의 1주간의 근로시간은 휴게시간을 제하고 40시간을 초과할 수 없으며, 1일 근로시간은 휴게시간을 제하고 8시간을 초과할 수 없다.

② 근로시간이 4시간인 경우에는 30분 이상, 8시간인 경우에는 1시간이상의 휴게시간을 근로시간 도중에 주어야 하고, 휴게시간은 교직원이 자유로이 이용할 수 있다.

제47조(시간외 근로) ① 당사자 간에 합의하면 1주간에 12시간을 한도로 제1항의 근로시간을 연장할 수 있다. 이 경우 어린이집은 연장된 시간의 근로에 대해 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 교직원에게 지급하여야 한다.

② 제1항에도 불구하고 어린이집은 휴일근로에 대하여는 다음 각 호의 기준에 따른 금액 이상을 가산하여 교직원에게 지급하여야 한다.

1. 8시간 이내의 휴일근로: 통상임금의 100분의 50
2. 8시간을 초과한 휴일근로: 통상임금의 100분의 100

③ 어린이집은 야간근로(오후 10시부터 다음 날 오전 6시 사이의 근로를 말한다)에 대하여는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 교직원에게 지급하여야 한다.

제48조(탄력적 근로시간제) ① 어린이집은 2주 이내의 일정한 단위기간을 평균하여 1주 간의 근로시간이 주 40시간(휴게시간 제외)의 근로시간을 초과하지 아니하는 범위에서 특정한 주에 주 40시간(휴게시간 제외)의 근로시간을, 특정한 날에 1일 8시간(휴게시간 제외)의 근로시간을 초과하여 근로하게 할 수 있다. 다만, 특정한 주의 근로시간은 48시간을 초과할 수 없다.

② 어린이집은 근로자대표와의 서면 합의에 따라 다음 각 호의 사항을 정하면 3개월 이내의 단위기간을 평균하여 1주간의 근로시간이 주 40시간(휴게시간 제외)의 근로시간을 초과하지 아니하는 범위에서 특정한 주에 주 40시간(휴게시간 제외)의 근로시간을, 특정한 날에 1일 8시간(휴게시간 제외)의 근로시간을 초과하여 근로하게 할 수 있다. 다만, 특정한 주의 근로시간은 52시간을, 특정한 날의 근로시간은 12시간을 초과할 수 없다.

1. 대상 근로자의 범위
2. 단위기간(3개월 이내의 일정한 기간으로 정하여야 한다)
3. 단위기간의 근로일과 그 근로일별 근로시간
4. 그 밖에 「근로기준법」 시행령으로 정하는 사항

제49조(출장 중 근로시간) 교직원이 출장 등 기타의 사유로 근로시간의 전부 또는 일부를 어린이집 밖에서 근로하여 근로시간을 산정하기 어려울 때는 소정근로시간을 근로한 것으로 본다. 단, 당해 업무를 수행하기 위하여 통상적으로 소정근

로시간을 초과하여 근로할 필요가 있는 경우에는 그 업무의 수행에 통상 필요한 시간을 근로한 것으로 본다.

제50조(일, 숙직) 군부대의 훈련이나 긴급한 상황이 발생하여 필요한 경우에는 어린이집은 교직원에게 일, 숙직 근무를 명할 수 있다.

제51조(육아시간) 생후 1년 미만의 유아를 가진 여교직원의 청구가 있을 경우에는 제39조의 휴게시간 외에 1일 2회 각 30분간의 유급 수유시간을 준다.

제52조(사용금지) 임신 중이거나 산후 1년이 경과되지 아니한 여교직원(이하 "임산부"라 한다)과 18세 미만자를 도덕상 또는 보건상 유해·위험한 사업에 사용하지 못한다.

제53조(야간 및 휴일 근로의 금지) ① 18세 이상의 여교직원을 오후 10시부터 오전 6시까지의 사이 및 휴일에 근로 시키고자 하는 경우에는 당해 여교직원의 동의를 구하여야 한다.

② 임산부와 18세 미만자를 오후 10시부터 오전 6시까지의 시간 및 휴일에 근로시키지 못한다. 다만, 다음 각 호의 경우로서 고용노동부 장관의 인가를 얻은 경우에는 그러하지 아니한다.

1. 18세 미만자의 동의가 있는 경우
2. 산후 1년이 경과되지 아니한 여교직원의 동의가 있는 경우
3. 임신 중의 여교직원이 명시적으로 청구하는 경우

③ 제2항의 경우 원장은 고용노동부장관의 인가를 얻기 이전에 여교직원의 건강 및 모성보호를 위하여 그 시행여부와 방법 등에 관하여 교직원 대표와 성실하게 협의한다.

제 2 절 휴일 및 휴가

제54조(유급휴일) ① 토요일은 무급휴무일로 한다.

② 1주일 동안 소정근로일을 개근한 교직원에 대하여는 일요일을 유급주휴일로 부여한다.

③ 근로자의 날(5월 1일)은 유급휴일로 한다.

④ 어린이집은 제3항의 유급휴일에 정상근무하는 경우에는 휴일근로수당을 주거나, 교직원의 동의를 얻어 1.5일의 보상휴가를 줄 수 있다.

제55조(휴가의 종류) ① 교직원의 휴가는 연차, 병가, 공가, 모성보호휴가, 경조휴가, 특별휴가로 구분하여 실시한다.

② 하계휴가와 군부대의 휴일로 인하여 어린이집이 휴원 하는 경우 교직원의 동의를 얻어 연차로 대체할 수 있다.

제56조(연차) ① 연차의 산정시점은 매년 3월 1일을 기점으로 하며, 과거 근무한 근속기간으로 산정한다.

② 어린이집은 1년간 80퍼센트 이상 출근한 교직원에게 15일의 유급휴가를 주어야 하며, 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 교직원 또는 1년간 80퍼센트 미만 출근한 교직원에게 1개월 개근 시 1일의 유급휴가를 주어야 한다.

③ 어린이집은 3년 이상 계속하여 근로한 교직원에게는 제2항에 따른 휴가에 최초 1년을 초과하는 계속 근로 연수 매 2년에 대하여 1일을 가산한 유급휴가를 주어야 한다. 이 경우 가산휴가를 포함한 총 휴가 일수는 25일을 한도로 한다.

④ 어린이집은 제2항 내지 제3항까지의 규정에 따른 휴가를 교직원이 청구한 시기에 주어야 하고, 그 기간에 대하여는 취업규칙 등에서 정하는 통상임금을 지급하여야 한다. 다만, 교직원이 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 어린이집 운영에 막대한 지장이 있는 경우에는 그 시기를 변경할 수 있다.

⑤ 제2항을 적용하는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간은 출근한 것으로 본다.

1. 교직원이 업무상의 부상 또는 질병으로 휴업한 기간
2. 임신 중의 여성이 산전후휴가(유사산 휴가를 포함한다)로 휴업한 기간
3. 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제19조제1항에 따른 육아휴직으로 휴업한 기간

⑥ 제2항 내지 제3항에 따른 휴가는 1년간(계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 교직원의 제2항에 따른 유급휴가는 최초 1년의 근로가 끝날 때까지의 기간을 말한다) 행사하지 아니하면 소멸된다. 다만, 어린이집의 귀책사유로 사용하지 못한 경우에는 그러하지 아니하다.

⑦ 연차유급휴가를 이용하고자 하는 자는 소정의 절차에 의하여 2주전까지 이를 청구하여야 한다.

⑧ 원장은 교직원의 연차가 같은 기간에 편중되어 어린이집 운영에 지장을 주지 않도록 연차계획을 수립·시행하여야 한다.

⑨ 교직원이 1회 5일 이상 연차를 사용할 경우에는 2회 이상 나누어 실시하되, 특별한 사유가 있는 경우에는 예외로 한다.

제57조(연차의 사용촉진) ① 본 규칙 제56조의 유급휴가(계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 교직원의 제56조 제2항 후단에 따른 유급휴가는 제외한다)의 사용을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하였음에도 불구하고 교직원이 휴가를 사용하지 아니하여 본 규칙 제56조 제6항에 따라 소멸된 경우에는 어린이집은 그 미사용 휴가에 대하여 보상할 의무가 없으며, 본 규칙 제56조 제6항 단서의 규정에 의한 어린이집의 귀책사유에 해당하지 아니하는 것으로 본다.

1. 본 규칙 제56조 제6항 본문의 규정에 의한 기간이 끝나기 6개월 전을 기준으로 10일 이내에 어린이집은 교직원별로 미사용 휴가일수를 알려주고, 교직원이 그 사용 시기를 정하여 원장에게 통보하도록 서면으로 촉구한다.

2. 제1호의 규정에 의한 촉구에도 불구하고 교직원이 촉구를 받은 때부터 10일 이내에 미사용 휴가의 전부 또는 일부의 사용 시기를 정하여 어린이집에 통보하지 아니한 경우에는 제61조 제6항 본문의 규정에 의한 기간이 끝나기 2개월 전까지 어린이집이 미사용 휴가의 사용 시기를 정하여 교직원에게 서면으로 통보한다.

② 어린이집이 계속하여 근로한 기간이 1년 미만인 교직원의 제56조 제2항에 따른 유급휴가의 사용을 촉진하기 위하여 다음 각 호의 조치를 하였음에도 불구하고 교직원이 휴가를 사용하지 아니하여 제56조 제6항 본문에 따라 소멸된 경우에는 어린이집은 그 사용하지 아니한 휴가에 대하여 보상할 의무가 없고, 같은 항 단서에 따른 어린이집의 귀책사유에 해당하지 아니하는 것으로 본다.

1. 최초 1년의 근로기간이 끝나기 3개월 전을 기준으로 10일 이내에 어린이집이 교직원별로 사용하지 아니한 휴가일수를 알려주고, 교직원이 그 사용 시기를 정하여 사용자에게 통보하도록 서면으로 촉구할 것. 다만, 사용자가 서면 촉구한 후 발생한 휴가에 대해서는 최초 1년의 근로기간이 끝나기 1개월 전을 기준으로 5일 이내에 촉구하여야 한다.

2. 제1호에 따른 촉구에도 불구하고 교직원이 촉구를 받은 때부터 10일 이내에 사용하지 아니한 휴가의 전부 또는 일부의 사용 시기를 정하여 사용자에게 통보하지 아니하면 최초 1년의 근로기간이 끝나기 1개월 전까지 사용자가 사용하지 아니한 휴가의 사용 시기를 정하여 교직원에게 서면으로 통보할 것. 다만, 제1호 단서에 따라 촉구한 휴가에 대해서는 최초 1년의 근로기간이 끝나기 10일 전까지 서면으로 통보하여야 한다.

제58조(병가) ① 업무 외 질병, 부상 등으로 4일 이상 직무수행이 곤란한 경우에 한하여 연간 60일의 범위 내에서 병가를 부여할 수 있으며, 그 기간 중에 휴일 등이 포함되어 있는 경우에도 이를 모두 산입하여 병가일수로 본다.

② 병가 일이 7일 이상일 경우에는 의사진단서를 반드시 첨부한다.

제59조(공가) ① 교직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 근로일 및 근로시간 중이라도 어린이집은 그에 필요한 시간에 공가를 줄 수 있다.

1. 「병역법」, 「예비군법」, 「민방위기본법」 등 기타 법령에 의한 징병검사 또는 교육 및 훈련, 기타 병력동원 소집의 경우. 다만, 본인 귀책사유로 인한 보충교육에 대하여는 공가로 인정하지 아니함.

2. 어린이집 보육업무와 관련하여 법령에서 정하는 필요인원으로서 해당 자격시험의 응시 및 보수교육을 받는 경우 또는 「국가기술자격법」에서 정한 기술자격취득자가 보수교육을 받는 경우

3. 공무에 관하여 국회, 법원, 검찰 기타 국가기관에 소환되는 경우

4. 천재지변, 교통차단 기타의 사유로 인하여 출근이 불가능한 경우

② 교직원이 제1항의 공가를 받고자 할 때에는 증빙서류를 첨부하여 사전에 어린이집의 승인을 얻어야 한다. 다만, 사전승인이 불가항력인 경우에는 사후에 승인을 얻을 수 있다. 이 경우 불가항력의 사유가 해소된 후 지체 없이 승인을 얻어야 한다.

③ 제1항에 따른 공가는 어린이집이 별도로 인정하는 경우를 제외하고는 무급으로 한다. 다만, 「예비군법」에 따른 예비군 교육훈련 및 「민방위기본법」에 따른 민방위 교육은 근로한 것으로 보아 유급으로 하며, 타 법령에 따라 유급으로 인정되는 경우에도 유급으로 한다.

제60조(생리휴가) 교직원이 청구하는 때에는 월 1일의 무급 생리휴가를 부여한다.

제61조(산전후휴가등) ① 임신 중의 교직원에게 산전과 산후를 통하여 90일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 120일)의 보호 휴가를 준다. 이 경우 반드시 산후에 45일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 60일) 이상 부여한다.

② 어린이집은 교직원이 산전·후 휴가급여를 신청할 경우 「고용보험법」에 따라 산전·후 휴가급여를 받을 수 있도록 증빙서류를 제공하는 등 적극 협조한다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 90일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 120일) 보호휴가 기간 중에 교직원이 「고용보험법」에 따라 지급 받은 산전·후휴가 급여액이 그 교직원의 통상임금보다 적을 경우 최초 60일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 75일) 분의 급여와 통상임금의 차액에 대하여는 어린이집이 지급한다.

④ 임신 중인 교직원이 유산의 경험 등 「근로기준법 시행령」이 정하는 사유로 제1항의 휴가를 청구하는 경우 출산 전

어느 때라도 휴가를 나누어 사용할 수 있도록 한다. 이 경우 출산 후의 휴가 기간은 연속하여 45일(한 번에 둘 이상 자녀를 임신한 경우에는 60일) 이상이 되어야 한다.

⑤ 임신 중인 여교직원이 유산 또는 사산한 경우로서 해당 교직원이 청구하는 경우에는 다음 각 호에 따른 휴가를 부여한다. 다만, 「모자보건법」에서 허용되지 않는 인공중절 수술은 제외한다.

1. 유산 또는 사산한 교직원의 임신기간(이하 "임신기간"이라 한다)이 11주 이내인 경우 : 유산 또는 사산한 날부터 5일까지
2. 임신기간이 12주 이상 15주 이내인 경우 : 유산 또는 사산한 날부터 10일까지
3. 임신기간이 16주 이상 21주 이내인 경우 : 유산 또는 사산한 날부터 30일까지
4. 임신기간이 22주 이상 27주 이내인 경우 : 유산 또는 사산한 날부터 60일까지
5. 임신기간이 28주 이상인 경우 : 유산 또는 사산한 날부터 90일까지

제62조(임신부 보호) ① 임신 중의 여성 교직원에게 시간외 근로를 시키지 아니하며, 요구가 있는 경우 쉬운 종류의 근로로 전환시킨다.

② 어린이집은 임신 후 12주 이내 또는 36주 이후에 있는 교직원이 1일 2시간의 근로시간 단축을 신청하는 경우 이를 허용하여야 한다. 다만, 1일 근로시간이 8시간 미만인 교직원에 대하여는 1일 근로시간이 6시간이 되도록 근로시간 단축을 허용할 수 있다.

③ 제2항에 따라 근로시간 단축을 신청하려는 교직원은 근무시간 단축 개시 예정일의 3일 전까지 임신기간, 근로시간 단축 개시 예정일 및 종료 예정일, 근무 개시 시각 및 종료 시각 등을 적은 문서에 의사의 진단서를 첨부하여 어린이집에 제출하여야 한다.

④ 어린이집은 제2항에 따른 근로시간 단축을 이유로 임신한 교직원의 임금을 삭감하여서는 아니 된다.

제63조(태아검진 시간의 허용 등) ① 어린이집은 임신한 교직원이 「모자보건법」 제10조에 따른 임신부 정기건강진단을 받는데 필요한 시간을 청구하는 경우 이를 허용한다.

② 어린이집은 제1항에 따른 건강진단 시간을 이유로 교직원의 임금을 삭감하지 않는다.

제64조(유급 경조휴가) 교직원에게 경조사가 발생할 경우 다음과 같은 경조휴가를 지급한다. 경조휴가는 경조 발생일을 기준으로 하며, 경조사 휴가기간 중 휴일 또는 휴무일이 포함되어 있는 경우에는 이를 포함하여 휴가기간을 계산한다.

구 분		휴가일수
결혼	본인	5일(휴일 포함)
	자녀, 본인 및 배우자의 형제자매	3일(휴일 포함)
사망	배우자, 본인 및 배우자의 부모	5일(휴일 포함)
	자녀, 본인 및 배우자의 (외)조부모	3일(휴일 포함)
	본인 및 배우자의 형제자매	3일(휴일 포함)

제65조(휴가의 사용) ① 교직원이 휴가를 사용하고자 할 경우 부득이한 경우를 제외하고 최소 2주전에 휴가원과 증빙자료를 첨부하여 원장의 승인을 받아야 한다.

② 원장은 연차에 한해 청구한 시기에 휴가를 주는 것이 업무상 지장이 있다고 인정될 경우에는 그 시기를 변경하거나 분할하여 줄 수 있다.

제66조(임시휴업) 어린이집은 업무형편상 휴업할 필요가 있을 경우에는 교직원에게 휴업을 명할 수 있다.

제 6 장 임 금

제67조(임금의 구성항목) ① 교직원에 대한 임금은 기본급 및 제수당과 연장·야간·휴일근로수당 등 법정수당으로 구성한다.

② 소정근로시간을 초과하여 근로한 경우에는 제47조에 따라 연장·야간·휴일 근로수당을 지급한다.

제68조(임금의 계산 및 지급방법) ① 임금은 연봉제를 원칙으로 연봉을 12로 나눈 금액을 매월 지급하되, 결근일에 대하여는 해당 일분을 감하여 지급한다.

② 임금은 매월 초일부터 말일까지를 산정기간으로 하여 해당 월의 25일 교직원에게 교직원이 지정한 교직원 명의의 예금계좌에 입금하여 지급한다. 다만, 지급일이 금융 기관의 휴일일 경우에는 그 전일에 지급한다.

③ 본 규칙 제71조 제3항의 규정에 따라 지급하는 금품은 매월 말일(단, 학기가 종료되는 2월은 20일 기준) 재직자 중

상대적으로 인건비 보조금 격차가 발생하는 교직원을 대상으로 하되 해당 월의 근로일수가 15일 이상인자에 한해 지급한다.

④ 신규채용, 승진, 휴직, 복직, 퇴직 등의 사유로 임금을 정산하는 경우에는 발령일을 기준으로 그 월액을 일할 계산하여 지급한다.

제69조(임금의 지급 제한) 아래 각 호에 해당하는 경우에는 급여 지급을 제한한다.

1. 병가 중에는 급여를 지급하지 아니 한다.
2. 휴직기간 중에는 급여를 지급하지 아니 한다.
3. 정직기간 중에는 급여를 지급하지 아니 한다.
4. 무단결근을 하는 경우에는 일할 계산하여 월 급여에서 공제하여 지급한다.

제70조(겸직자의 급여) 교직원이 타직무를 겸직할 때에는 겸무에 대한 급여는 별도로 지급하지 아니함을 원칙으로 한다. 단, 원장이 그 필요성을 인정하는 경우에는 별도로 지급할 수 있다.

제71조(휴업급여) 어린이집의 귀책사유로 휴업할 경우에는 평균임금의 100분의 70이상의 수당을 지급한다. 다만, 평균임금의 100분의 70에 해당하는 금액이 통상임금을 초과하는 경우에는 통상임금을 휴업수당으로 지급할 수 있다.

제 7 장 퇴직, 해고 등

제72조(퇴직 및 퇴직일) ① 어린이집은 교직원이 다음 각 호에 해당할 때에는 교직원을 퇴직시킬 수 있다.

1. 본인이 퇴직을 원하는 경우
2. 사망하였을 경우
3. 정년에 도달하였을 경우
4. 근로계약기간이 만료된 경우
5. 해고가 결정된 경우
6. 무단결근 계속 3일 이상, 월 합계가 5일 이상인 경우
(* 근로의 의사가 없는 것으로 간주하여 징계절차 없이 자동 면직한다.)

② 제1항에 의한 퇴직의 퇴직일은 다음 각 호와 같다.

1. 교직원이 퇴직일자를 명시한 사직원을 제출하여 수리되었을 경우 그 날
2. 교직원이 퇴직일자를 명시하지 아니하고 사직원을 제출하였을 경우 이를 수리한 날. 단, 어린이집은 업무의 인수인계를 위하여 사직원을 제출한 날로부터 30일을 넘지 않는 범위 내에서 퇴직일자를 지정하여 수리할 수 있다.
3. 사망한 날
4. 정년에 도달한 날
5. 근로계약기간이 만료된 날
6. 해고가 결정·통보된 경우 해고일

제73조(퇴직예고 및 퇴직수속) ① 교직원은 퇴직예정일 최소 30일 전에 퇴직 시기, 사유를 어린이집과 사전 협의하여 결정한다.

② 교직원은 퇴직예정일 14일 전에 퇴직원을 어린이집에 제출하고 어린이집에서 승인이 있을 때까지 계속하여 담당업무에 종사하여야 한다.

③ 교직원이 퇴직하였을 경우에는 관장하였던 일체의 도구 및 대여품을 반납하고 업무에 관한 일체의 사항을 정확히 인계하여야 한다.

제74조(해고) 교직원이 다음 각 호에 해당할 경우에는 해고할 수 있다.

1. 교직원에게 근로계약상의 노무제공의무를 이행하기 위해 필요한 정신적·육체적 또는 기타의 적격성을 침해하는 사정이 발생하여 정상적인 업무수행이 곤란한 경우

2. 긴박한 경영상의 필요가 있는 경우
3. 경력 기타 중요한 사항을 속이거나 사술을 사용하여 채용되었음이 판명된 경우
4. 이 규칙에 따라 징계해고로 결정된 경우
5. 제7조의 결격사유에 해당하는 경우
6. 기타 사회통념상 근로관계를 계속 유지할 수 없다고 인정되는 경우

- 제75조(해고의 제한)** ① 교직원이 업무상 부상 또는 질병의 요양을 위하여 휴업한 기간과 그 후 30일 동안은 해고하지 아니한다. 다만, 「근로기준법」 제84조에 따라 일시보상을 하였을 경우에는 해고할 수 있다.
- ② 산전(産前)·산후(産後)의 여교직원이 「근로기준법」에 따라 휴업한 기간과 그 후 30일간, 그리고 이 규칙에 따른 육아휴직기간에는 해고하지 아니한다.
- ③ 제1항 본문 및 제2항에도 불구하고 사업을 계속할 수 없게 된 경우에는 해당 교직원을 해고할 수 있다.

- 제76조(해고의 통지)** ① 어린이집은 교직원을 해고하는 경우에는 서면으로 그 사유 및 날짜를 기재하여 통지한다.
- ② 어린이집은 제1항에 따라 해고를 통지하는 경우 해고일로부터 적어도 30일 전에 해고예고를 하거나, 30일 전에 해고예고를 하지 아니하였을 때에는 30일분의 통상임금을 지급한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 교직원이 계속 근로한 기간이 3개월 미만인 경우
 2. 천재·사변, 그 밖의 부득이한 사유로 사업을 계속하는 것이 불가능한 경우
 3. 교직원이 고의로 사업에 막대한 지장을 초래하거나 재산상 손해를 끼친 경우로서 「근로기준법 시행규칙」 별표에 정하는 사유에 해당하는 자

제77조(정년) 교직원의 정년은 만 60세에 도달하는 달의 말일로 한다.

제 8 장 퇴직급여

- 제78조(퇴직급여의 수준 등)** ① 어린이집은 1년 이상 근무한 교직원이 퇴직할 경우 근속연수 1년에 대하여 평균임금 30일분을 퇴직금으로 지급한다. 다만, 계속근로기간이 1년 미만이거나, 4주간을 평균하여 1주간의 소정근로시간이 15시간 미만인 교직원에 대하여는 퇴직급여를 지급하지 아니한다.
- ② 어린이집은 제1항의 퇴직금을 지급하는 대신 교직원의 과반수 동의를 얻어 「근로자 퇴직급여 보장법」 제8조에 따른 퇴직연금제도를 도입할 수 있다.
- ③ 퇴직금은 퇴직일로부터 14일 이내에 총액을 통화로서 본인에게 지급한다.

- 제79조(퇴직금 중간정산)** ① 어린이집은 주택구입 등 「근로자 퇴직급여 보장법 시행령」에서 정한 사유로 교직원이 요구하는 경우에는 퇴직하기 전에 해당 교직원의 계속근로기간에 대한 퇴직금을 미리 정산하여 지급할 수 있다. 이 경우 미리 정산하여 지급한 후의 퇴직금 산정을 위한 계속 근로기간은 정산시점부터 새로이 기산한다.
- ② 퇴직금 중간정산을 신청하려는 교직원은 별지3의 퇴직금 중간정산 신청서를 작성하여 어린이집에 제출하여야 한다.

제 9 장 표창 및 징계

제80조(표창) ① 어린이집은 교직원이 다음 각 호에 해당하는 경우 표창할 수 있다.

1. 어린이집의 업무능률향상에 현저한 공로가 인정된 자
 2. 어린이집의 운영에 크게 기여한 자
 3. 업무수행 성적이 우수한 자
 4. 기타 표창의 필요가 인정되는 자
- ② 표창 대상자 및 표창의 방법은 인사위원회를 거쳐 결정한다.

제81조(징계) 어린이집은 다음 각 호에 해당하는 교직원에 대하여 징계심의위원회의 의결을 거쳐 징계할 수 있다. 이 경우 징계심의위원회는 제24조의 인사위원회로 대신할 수 있으며, 인사위원회가 없는 경우에는 군부대와의 협의를 거쳐 위원회를 구성한다.

1. 부정한 방법이나 허위의 문서 등을 통하여 어린이집에 채용된 자
2. 기관의 업무상 비밀 및 기밀을 고의 또는 중대한 과실로 누설하여 어린이집에 피해를 입힌 자
3. 고의 또는 중대한 과실로 어린이집에 불이익을 가한 자
4. 고의 또는 중대한 과실로 어린이집의 명예 또는 신용에 손상을 입힌 자
5. 영유아에게 정신적, 신체적으로 학대를 하거나 피해를 입힌 자
6. 고의 또는 중대한 과실로 어린이집의 운영을 방해하거나 이에 대한 언행을 한 자
7. 고의 또는 중대한 과실로 어린이집의 게시물을 손상, 변경 또는 파기한 자
8. 어린이집의 규율이나 상사의 정당한 지시를 불이행함으로써 기관의 질서를 문란하게 한 자

9. 정당한 이유 없이 어린이집과 관련된 물품 및 금품을 외부로 반출한 자
10. 어린이집에서의 직위와 직무를 이용하여 부당한 이득을 취한 자
11. 어린이집이 정한 복무규정을 위반한 자
12. 근태가 불량하여 어린이집 운영에 지장을 주거나, 근태사실을 위조 및 방조한 자
13. 어린이집 내에서 아동 등 구성원에게 성희롱 행위를 한 자
14. 어린이집 내에서 유언비어로 아동 등 구성원을 차별하거나 미혹케 하여 피해를 끼친 자
15. 일상생활에서 사생활이 극히 문란하거나 심한 주벽, 상습적인 도박, 폭력 등 건전한 사회상규에 저촉되는 행위를 한 자
16. 일상생활에서 안전 및 보건에 관한 규정, 규칙 또는 지시를 위반한 자
17. 자신의 지위와 직무를 이용하여 다른 교직원 등에 대하여 직장 내 괴롭힘 행위를 한 자
18. 자신의 직무로 인하여 어린이집 및 군부대에 민원이 제기되는 등 물의를 일으킨 자
19. 기타 이에 준하는 행위로 직장 내 질서 및 어린이집 구성원에게 피해를 입힌 자

제82조(징계의 종류) 교직원에 대한 징계의 종류는 다음과 같다.

1. 견책 : 징계사유 발생 자에 대하여 시말서를 받고 문서로 견책한다.
2. 감봉(감급) : 1회에 평균임금 1일분의 2분의 1, 총액은 월급여금 총액의 10분의 1을 초과하지 않는 범위의 금액을 감액한다.
3. 정직 : 중대 징계사유 발생 자에 대하여 3월 이내로 하고, 그 기간 중에 직무에 종사하지 못하며 해당 기간 동안 임금을 지급하지 아니한다.
4. 해고 : 교직원으로서의 근무가 적합지 않은 자에 대하여 근로계약을 해지하는 것으로 한다.

제83조(징계심의) ① 징계심의위원회는 의결 전에 해당 교직원에게 소명할 기회를 부여한다.

- ② 징계심의위원회는 징계 대상자가 출석요구에 불응하거나 소명을 거부하는 경우 또는 소명을 포기 하는 의사를 표시 하는 경우에는 소명 없이 징계를 심의할 수 있다.

제84조(징계심의 결과 및 징계 결과 통보) 징계심의위원회는 징계심의 결과를 즉시 원장에게 통보하고, 원장은 징계위원회의 의견을 들어 해당 교직원에게 징계결과를 통보하여야 하며, 그 통보방식은 별지4의 징계처분사유 설명서에 의한다.

제85조(재심절차) ① 징계처분을 받은 교직원은 징계결정이 부당하다고 인정될 때 징계통보를 받은 날로부터 7일 이내에 서면으로 재심신청을 할 수 있다.

- ② 재심을 요청받은 경우 징계심의위원회는 10일 이내에 재심을 위한 회의를 개최하여야 한다.

제86조(본인에게 준한 징계) 타 교직원의 징계 해당 행위에 대하여 공모, 교사 또는 방조한 자는 본인에 준하여 징계한다.

제87조(민사상 및 형사상의 책임) 징계처분은 민사상 및 형사상의 책임에 영향을 주지 아니하며, 고의 또는 중대한 과실로 인하여 손해를 끼쳤을 경우에는 이를 배상하여야 한다.

제88조(예외) 다음 각 호에 해당되는 경우에는 징계절차 없이 징계조치를 할 수 있다.

1. 징계대상자가 형사사건으로 구속된 경우
2. 징계대상자가 3일 이상 행방불명 된 경우
3. 기타 필요성이 인정된 경우

제89조(징계의 양정) ① 어린이집은 징계를 행함에 있어 직원의 귀책과 책임의 정도를 고려하여 징계의 양정을 결정한다.

- ② 어린이집은 직원의 평소 행적과 근무태도 및 반성의 정도를 고려하여 징계를 가중하거나 감경할 수 있다.
- ③ 중복된 징계사유가 있는 경우에는 징계를 가중할 수 있다.

제 10 장 교육 및 성희롱의 예방

제90조(직무교육) ① 어린이집은 교직원의 직무능력향상을 위하여 필요한 경우 직무교육을 시킬 수 있으며 교직원은 교육

과정에 성실히 임하여야 한다.

② 제1항의 직무교육은 「고용보험법」에 따라 지원하는 재직자 훈련, 수강지원금 등 각종 훈련지원제도를 최대한 활용하여 실시한다.

③ 제1항의 직무교육은 근무시간 중에 실시하는 것을 원칙으로 하고, 교육을 받는 시간은 근로를 제공한 것으로 본다. 다만, 교직원과 합의로 근무시간 외에 직무교육을 받도록 할 수 있으며 이 경우의 처우에 관하여는 교육의 장소 일정 등을 고려하여 따로 정한다.

제91조(교육비 반환) 신규채용 교사가 사전직무교육 중 또는 수습기간 중 본인의 의사에 따라 사직하는 경우 사전직무교육에 소요된 비용(대관료, 강사료, 기타 전형비용 등의 합계금액을 사전직무교육 교육대상자 수로 나눈 금액)은 반환하기로 한다.

제92조(직장내 성희롱의 금지) 어린이집은 원장 또는 교직원이 직장 내의 지위를 이용하거나 업무와 관련하여 다른 교직원에게 성적인 언어나 행동 등으로 또는 이를 조건으로 고용상의 불이익을 주거나 또는 성적 굴욕감을 유발하게 하여 고용환경을 악화시키지 않도록 하여야 한다.

제92조의2(직장 내 성희롱의 예방) ① 어린이집은 직장내 성희롱을 예방하고 교직원이 안전한 근로환경에서 일할 수 있는 여건 조성을 위해 1년에 1회 이상 성희롱 관련 법령의 요지, 성희롱 예방을 위한 원장의 방침, 성희롱 피해자의 권리구제 방법과 가해자의 조치 등을 내용으로 성희롱 예방교육을 한다.

② 직장 내 성희롱 예방교육에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.

1. 직장 내 성희롱에 관한 법령
2. 직장 내 성희롱 발생시의 처리절차 및 조치기준
3. 직장 내 성희롱 피해 근로자의 고충상담 및 구제절차
4. 기타 직장 내 성희롱 예방에 필요한 사항

③ 직장 내 성희롱을 하여 물의를 일으킨 교직원에 대하여는 해고 등의 징계 조치를 취할 수 있으며, 성희롱 피해자와 같은 장소에 근무하지 않도록 인사이동을 병행하여 실시한다.

제 11 장 직장 내 괴롭힘의 금지

제93조(직장 내 괴롭힘 행위의 금지) ① 직장 내 괴롭힘 행위란 군부대 어린이집 담당자, 원장, 교직원이 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 교직원 등에게 신체적, 정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 말한다.

② 누구든지 직장 내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 된다.

제94조(금지되는 직장 내 괴롭힘 행위) 어린이집에서 금지되는 직장 내 괴롭힘 행위는 다음 각 호와 같다.

1. 신체에 대하여 폭행하거나 협박하는 행위
2. 지속·반복적인 욕설이나 폭언
3. 다른 교직원들 앞에서 또는 온라인상에서 모욕감을 주거나 개인사에 대한 소문을 퍼뜨리는 등 명예를 훼손하는 행위
4. 합리적 이유 없이 반복적으로 개인 심부름 등 사적인 용무를 지시하는 행위
5. 합리적 이유 없이 업무능력이나 성과를 인정하지 않거나 조롱하는 행위
6. 집단적으로 따돌리거나, 정당한 이유 없이 업무와 관련된 중요한 정보 또는 의사결정 과정에서 배제하거나 무시하는 행위
7. 정당한 이유 없이 상당기간 동안 근로계약서 등에 명시되어 있는 업무와 무관한 일을 지시하거나 근로계약서 등에 명시되어 있는 업무와 무관한 허드렛일만 시키는 행위
8. 정당한 이유 없이 상당기간 동안 일을 거의 주지 않는 행위
9. 그 밖에 업무의 적정범위를 넘어 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위

제95조(직장 내 괴롭힘 예방교육) ① 어린이집은 직장 내 괴롭힘 예방을 위한 교육(이하 "직장 내 괴롭힘 예방 교육"이라 한다)을 1년에 1회 이상 실시한다.

② 직장 내 괴롭힘 예방교육 시간은 1시간 이상으로 한다.

③ 직장 내 괴롭힘 예방교육의 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 직장 내 괴롭힘 행위의 정의

2. 금지되는 직장 내 괴롭힘 행위
 3. 직장 내 괴롭힘 상담절차
 4. 직장 내 괴롭힘 사건처리절차
 5. 직장 내 괴롭힘 피해자 보호를 위한 조치
 6. 직장 내 괴롭힘 행위자에 대한 조치
 7. 그 밖에 직장 내 괴롭힘 예방을 위한 내용
- ④ 어린이집은 직장 내 괴롭힘 예방교육의 주요 내용을 항상 게시하거나 교직원들이 열람할 수 있도록 조치한다.

제96조(직장 내 괴롭힘 예방·대응 조직) 어린이집에 직장 내 괴롭힘의 예방·대응 업무를 총괄하여 담당하는 직원(이하 "예방·대응 담당자"라 한다)을 1명 이상 둔다.

제97조(사건의 접수) ① 누구든지 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 알게 된 경우 그 사실을 예방·대응 담당자에게 신고할 수 있다.

② 예방·대응 담당자는 제1항에 따른 신고가 있는 경우 또는 그 밖의 방법으로 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 인지한 경우 사건을 접수한다.

제98조(사건의 조사) ① 어린이집은 직장 내 괴롭힘 신고를 접수하거나 직장 내 괴롭힘 발생 사실을 인지한 경우에는 지체 없이 그 사실 확인을 위한 조사를 실시한다.

② 조사는 예방·대응 담당자가 담당한다.

③ 조사가 종료되면 원장에게 보고한다.

④ 조사를 하는 경우 행위자에 대한 조치와 관련한 피해자의 의견을 들어야 한다.

⑤ 조사자 등 조사 과정에 참여한 사람은 조사 과정에서 알게 된 비밀을 피해자 의사에 반하여 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다. 다만, 조사와 관련된 내용을 원장에게 보고하거나 관계 기관의 요청에 따라 필요한 정보를 제공하는 경우는 제외한다.

제99조(피해자의 보호) ① 어린이집은 정식 조사기간 동안 피해자가 요청하는 경우에는 근무장소의 변경, 유급휴가 명령 등 피해자의 요청을 고려하여 적절한 조치를 한다. 이 경우 피해자의 의사에 반하는 조치를 하여서는 아니된다.

② 어린이집은 직장 내 괴롭힘이 인정된 경우 피해자가 요청하면 근무장소의 변경, 배치전환, 유급휴가의 명령 등 적절한 조치를 한다.

③ 어린이집은 신고인 및 피해자에게 해고나 그 밖의 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

제100조(직장 내 괴롭힘 사실의 확인 및 조치) 어린이집은 직장 내 괴롭힘이 인정된 경우 지체없이 행위자에 대하여 징계, 근무장소의 변경 등 필요한 조치를 한다.

제 12 장 안전 및 보건

제101조(안전과 보건) 교직원은 위해방지 및 보건위생을 위해 다음 각 호의 사항을 엄수 하여야 한다.

1. 안전관리에 대한 제반 규칙준수와 책임자 및 상사의 명령, 지시에 복종한다.
2. 어린이집 내 정리정돈으로 재해발생의 미연 방지에 노력한다.
3. 허가 없이 안전장치, 소화설비를 제거하거나 그 효력을 상실치 않도록 한다.
4. 허가 없이 출입금지 구역에 출입하지 않는다.
5. 항상 화재예방에 노력한다.
6. 소화기구의 비치장소, 사용법을 숙지한다.
7. 소화기구를 소화이외의 목적에 사용하거나 함부로 이동하지 않는다.
8. 집단진단, 전염병 예방주사 또는 접종을 반드시 받는다.
9. 항상 어린이집의 청결에 노력하고 폐기물을 소정의 장소이외에 버리지 않는다.

제102조(화기책임자) 어린이집은 화기책임자를 선정하여 화기예방에 관한 사항을 관장케 한다.

제103조(비상재해 방지) 화재 기타 비상사태의 발생을 발견하였거나 위험한 사태가 야기될 징조를 발견하였을 경우에는 임기응변의 조치를 강구하는 동시에 즉시 원장에게 보고하여야 한다.

제104조(건강진단) 어린이집은 교직원의 건강보호를 위하여 「산업안전보건법」이 정하는 바에 따라 채용 시와 매년 1회 건강진단을 실시한다. 또한 건강진단 결과 전염성 질환으로 확인된 자는 치유 시까지 영유아 보육에 관련한 직간접 업무를 금지한다.

제 13 장 재해 보상

제105조(재해보상) ① 어린이집은 교직원이 업무상 부상 또는 질병에 걸린 경우와 사망하였을 때의 보상은 「산업재해보상보험법」에 의한다.

② 「산업재해보상보험법」의 적용을 받지 않는 업무상 부상 또는 질병에 대하여는 「근로기준법」이 정하는 바에 따라 어린이집이 보장한다.

제106조(업무외 재해) 어린이집은 교직원의 업무 외 재해에 대해서는 이 규칙에 정한 보상책임을 지지 아니한다.

부 칙

제1조(적용범위) 이 규칙에서 정한 사항 중 상시 4명 이하의 교직원(원장 제외)을 두는 어린이집에 대해서는 「근로기준법」에서 정하는 바에 따라 이 규칙의 일부 규정을 적용하지 않을 수 있다.

제2조(취업규칙의 비치) 어린이집은 이 규칙을 사업장 내에 비치하여 교직원들이 자유롭게 열람할 수 있도록 하고 교직원은 별지5의 취업규칙 동의서를 제출한다.

제3조(취업규칙의 변경) 이 규칙을 변경할 때에는 교직원의 과반수의 의견을 청취하고 「근로기준법 시행규칙」 별지 제15호 서식의 취업규칙 신고(변경 신고)서와 별지6의 취업규칙 변경 전후 비교표를 작성하고 다음 변경 시까지 보관한다.

제4조(준용규정) 이 규칙이 정하지 아니한 사항은 「근로기준법」, 기타 관계법령 및 통상관례에 따른다.

제5조(규정의 효력) 이 규정은 시행일 이전에 입사한 교직원에게도 적용한다.

제6조(시행일) 이 규정은 20**년 00월 00일(개정일)부터 시행한다.